

Sehr geehrte Frau Schiller,

vielen Dank für die Zusendung Ihrer neuen Anfrage, die wir Ihnen gerne wieder beantworten:

Das Thema ist wieder sehr speziell und nicht ganz einfach. Wir hoffen dennoch es einigermaßen verständlich "rüberzubringen".

Sie wissen ja, dass wir Sie wieder vorab darauf hinweisen müssen, dass wir keine umfassende Rechtsberatung oder "Erklärung", Auslegung bzw. Kommentierung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien oder anderer Rechtsnormen durchführen (dürfen). Alle weiteren Bemerkungen sind rein informell und bedürfen ggf. eigener weitergehender rechtlicher Abklärung.

Es handelt sich nachfolgend lediglich um eine rein persönliche - wenn auch relativ fundierte - Auslegung der Vorschriften durch den Unterzeichnenden.

Da für Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme und Rückhalteeinrichtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen auch gemäß den nationalen Forderungen aus § 36a der StVZO, die für Einzelabnahmen anzuwenden wären, ebenfalls die vollständige Einhaltung der jeweiligen EG-Richtlinien bzw. ECE-Regelungen verbindlich gefordert wird, können diesbezüglich keine vereinfachten Verfahren zur Prüfung angewandt werden.

Somit gelten die gleichen Bedingungen und Messmethoden für deren Prüfung, wie sie bei Typgenehmigungserteilung anzuwenden sind oder zum Zeitpunkt der Erstzulassung eines Fahrzeugs ggf. anzuwenden waren.

Solche Prüfungen sind selten zerstörungsfrei möglich und liegen vom Kostenfaktor, für die Einzelprüfungen bei einem hohen drestelligen bis mittleren vierstelligen Betrag und dass je zu prüfendem Sitz.

Die Gurtverankerungspunkte sowie die ISOFIX-Aufnahmen müssen in einer geprüften und genehmigten Ausführung hergestellt werden. Das ist i.d.R. nachträglich nicht ohne weiteres möglich.

Es geht bei den Fahrzeugen heutzutage um die Erfüllung bestimmter Wirkvorschriften des Insassenschutzes, die auch mit den ISOFIX Aufnahmen erfüllt und eingehalten werden müssen. In jedem Fall sind ISOFIX-Verankerungssysteme und Verankerungen des oberen ISOFIX-Haltegurts nach § 22a Abs. 1 Nr. 25 StVZO bauartgenehmigungspflichtige Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen. http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/_22a.html

Ggf. könnte und dürfte auf die geprüften und genehmigten Verankerungspunkte mit den dazu geprüften Sitzen eines anderen Modells oder eines anderen Fahrzeugtyps des selben Fahrzeugherstellers zurückgegriffen werden und diese, sowie die dazugehörenden Sitzplätze im Rahmen einer Einzelabnahme bzw. einer Begutachtung zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis nach einer Technischen Änderung gemäß § 21 StVZO i.V.m. § 19 Abs. 2 StVZO geprüft und ggf. genehmigen werden.

Dazu wäre aber die Bestätigung der Einhaltung aller notwendigen Richtlinien bzw. Regelungen durch den Fahrzeughersteller für den Umbau, auf das konkrete Fahrzeug bezogen, notwendig.

Es wäre denkbar bzw. ist nicht auszuschließen, dass es Fahrzeughersteller gibt, welche die Prüfungen auch für Nachrüstteile im Typgenehmigungsverfahren berücksichtigt haben und diese Teile auch nachträglich mit Bezug auf die Typgenehmigung des Fahrzeugs freigeben. Wird die Nachrüstung dann durch den Hersteller selbst oder bei einigen Herstellern auch durch die von ihnen dazu autorisierten Niederlassungen oder Werkstätten vorgenommen, so deckt das die Genehmigung ab, da diese dem Qualitätsmanagement des Unternehmens unterliegen. Abnahmen wären dann nicht notwendig, es reicht die Bestätigung des Fahrzeugherstellers. Bei Montagen durch andere Service-Werkstätten oder Privatpersonen, kann nicht sichergestellt werden, dass diese nach den Vorgaben des Fz-Herstellers erfolgt, so dass zumindest mit den o.g. Bestätigungen eine Änderungsabnahme gem. § 19 Abs. 3 StVZO erfolgen muss. http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/_19.html

Das gilt auch, für kompletten Umbausätze von Fremdherstellern, die ggf. mit Prüfzeugnis (ABE, EG-/ECE-Teilgenehmigung oder Teilegutachten) zur Nachrüstung vertrieben werden. Solange der im Prüfzeugnis gem. § 19 Abs. 3 StVZO aufgeführte Verwendungsbereich und ggf. vorhandene Auflagen eingehalten werden, ist eine in jeder DEKRA Prüfstelle möglich. Jedoch sind uns solche Teile derzeit nicht bekannt.

Eine vorhandene ABE oder ein anderes Prüfzeugnis gem. § 19 Abs. 3 StVZO könnte dann von einer Abnahme freistellen, wenn Ihr Fahrzeug in dessen Verwendungsbereich aufgeführt ist und alle genannten Bedingungen und Auflagen eingehalten werden. Im Dokument ist dann explizit vermerkt, dass eine Abnahme und ggf. eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere für nicht erforderlich gehalten wird.

Es gilt dann die Mitföhrpflicht für das jeweilige Prüfzeugnis.

Allerdings hat die ganze Sache mit Prüfzeugnissen nach EG oder ECE einen Haken, denn wie bereits o.g. geht es um Wirkprüfungen eines Systems und die sind bei einzelnen Teilen so eigentlich nicht möglich. So müsste der Hersteller dieser Teile dann die Prüfungen für alle Typen vornehmen lassen, für welche er seine Produkte vorsehen möchte.

Folgende EG-Vorschriften gelten diesbezüglich für die neueren Fahrzeuge
UN-Regelung Nr. 14 (ECE-R14) Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der
Personenkraftwagen hinsichtlich der Verankerungen der Sicherheitsgurte, der ISOFIX
Verankerungssysteme, der Verankerungen des oberen ISOFIX-Haltegurts und der i-Size-Sitzplätze
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:109:0001:0054:DE:PDF>
UN-Regelung Nr. 16 (ECE-R16) Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Sicherheitsgurte,
Rückhaltesysteme, Kinder-Rückhaltesysteme und ISOFIX-Kinder-Rückhaltesysteme für
Kraftfahrzeuginsassen
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:233:0001:0094:DE:PDF>

Die EG-Richtlinie 2007/46/EG für die Typgenehmigung von Fahrzeugen föhrt dazu in Anhang XI Anl. 3 Nr. 1.4 aus:

"Die Mindestzahl von ISOFIX-Gurtverankerungen für Kindersitze muss nicht bereitgestellt werden. Im Fall eines Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens, bei dem ein ISOFIX-Verankerungssystem vom Umbau betroffen ist, muss das System entweder erneut geprüft oder die Verankerungen unbrauchbar gemacht werden. Im letzten Fall werden die ISOFIX-Aufkleber entfernt und der Fahrzeugkäufer entsprechend informiert."

Das bedeutet eigentlich, dass durch solche Umbauten eine neue Typ- oder Einzelgenehmigung notwendig würde also § 19 Abs. 2. http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/_19.html
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20180331&qid=1542391097951&from=DE>

Fazit:

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden die Finger von ungeprüften und gefährlichen Zubehö rteilen oder vermeintlichen Nachrü stteilen ohne ordentliche Prüfzeugnisse und Zulässigkeitsnachweise zu lassen. Diese bringen deutlich weniger Schutz als ein einfacher Kindersitz, der durch Beckengurt gesichert würde und dafür auch geprüft und genehmigt wurde! In jedem Fall sind die vereinzelt im Internet angebotenen ISOFIX-Nachrü stschienen, die zwischen Rückenlehne und Sitzfläche gesteckt oder geschoben werden und ggf. noch mit der Rückenlehne verschraubt werden völliger Quatsch und halten vermutlich nicht mal eine ordentliche Bremsung ab, geschweige dann eine Vollbremsung oder gar einen Unfall mit höherer Geschwindigkeit.

Ohne entsprechende, auf den jeweiligen Verwendungsbereich bezogene Prüfzeugnisse oder andere Zulässigkeitsnachweise (z. B. ein Teilegutachten (TGA), eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), eine EG-Typgenehmigung für Fahrzeugteile oder auch eine ECE-Teilgenehmigung), muss die gewünschte Änderung am Fahrzeug im Einzelverfahren (Einzelabnahme) als eine Begutachtung zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis nach einer Technischen Änderung gemäß § 21 StVZO i.V.m. § 19 Abs. 2 StVZO geprüft und beurteilt werden.

Ob eine solche Begutachtung überhaupt abnahmefähig ist, welche Maßnahmen dazu ggf. noch notwendig sind bzw. ob es eine Chance auf ein positiv abgeschlossenes Gutachten gibt, hängt von konkreten Einzelfall ab. Aber die Möglichkeiten zur Prüfung haben Grenzen.

Solche Abnahmen/Gutachten können nur durch speziell dafür qualifizierten Mitarbeiter eines

Technischen Dienstes oder amtlich anerkannte Sachverständige einer "Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr" (TP) durchgeführt werden und können in der einen oder anderen Variante durch DEKRA bundesweit angeboten werden.

Anschließend muss eine unverzügliche Berichtigung der Zulassungsbescheinigung(-en) bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde erfolgen.

Wir empfehlen, falls es um konkrete Vorhaben geht, vor der Änderung und für weitergehende Fragen, Rücksprache mit dem Prüfenden zu halten, der letztendlich die Abnahme durchführen wird.

Im Rahmen von solchen Begutachtungen zur Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis liegen viele Entscheidungen und Forderungen im Rahmen von geltenden Verordnungen, Richtlinien bzw. Merkblättern im persönlichen Ermessensspielraum des jeweiligen Sachverständigen bzw. Begutachters (Einzelfallentscheidungen). Sollten dazu Vergleiche, Nachweise oder Prüfungen benötigt werden, sind diese durch den Sachverständigen/Begutachter selbst vorzunehmen, erstellen bzw. durchzuführen und individuell zu bewerten.

Abnahmen, welche der Eine während dieser Begutachtungen vielleicht vornimmt wird ein Anderer u.U. strikt ablehnen. Es kommt auch auf die Ausstattung und technischen Prüfmöglichkeiten in der jeweiligen Prüfstelle an. Der Sachverständige muss einschätzen können, ob die Vorschriften zur Zeit des erstmaligen Inverkehrbringens des Fahrzeugs eingehalten werden, die allgemein gültigen Regeln der Technik befolgt wurden und über die Nutzungsdauer ein gefahrloser Einsatz des Fahrzeuges in vorgestelltem Zustand bzw. vorgestellter Ausrüstung zu erwarten ist.

Da diese Dienstleistungen nur von relativ wenigen besonders qualifizierten DEKRA Mitarbeitern durchgeführt werden dürfen, wird es sicherlich nicht immer möglich sein, täglich an allen Prüfstellen solche Mitarbeiter zur Verfügung zu haben. Somit wird die Koordinierung dieser Mitarbeiter und ggf. Terminvergaben über die jeweiligen DEKRA Niederlassungen erfolgen.

Die für Sie nächstgelegene DEKRA Prüfstelle finden Sie schnell und einfach mit unserer Standortsuche unter <https://www.dekra.de/de/pruefstandorte/>

Kontaktdaten, eine Anfahrskizze bzw. Routenberechnung, Öffnungszeiten etc. sind über den o.g. Link verfügbar.

Abschließend würden wir Ihnen bzw. Ihren Kunden dann nahe legen, sich einen Beratungstermin von Ihrer/ihrer nächsten DEKRA Prüfstelle geben zu lassen. Nach Möglichkeit sollten dann alle vorhandenen Dokumente, Fotos, Skizzen, Zeichnungen oder anderweitige Entwürfe des Bauvorhabens mitgenommen werden, damit eine möglichst konkrete Anfangsbewertung erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen

DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme

i.A. **Andreas Forkert**

[DEKRA Automobil GmbH](#)
HV-Stuttgart * Abt.: AP7
Handwerkstr. 15 * 70565 Stuttgart
pruefwesen@dekra.com * <http://www.dekra.com>

DEKRA. Alles im grünen Bereich.

DEKRA Automobil GmbH
Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Kölbl
Geschäftsführer: Guido Kutschera (Vorsitzender),
Friedemann Bausch, Jann Fehlauer